

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2176/2537

นายมงกุฎหรือนพคุณ บุญใหญ่

โจทก์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จำเลย

นายมงกุฎหรือนพคุณ บุญใหญ่ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า คำฟ้องอุทธรณ์เป็นการอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายตามอ้าง จึงต้องห้ามอุทธรณ์ ไม่
รับอุทธรณ์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ที่ว่า โจทก์ไม่ได้เรียกเงินจากนายจันทร์และนายลายโดย
ไม่มีหน้าที่ เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้สำหรับตนเอง อันเป็นการฝ่าฝืนข้อ
บังคับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. 2517 ข้อ 40(2)ซึ่งเป็น
กฎหมายที่ใช้เฉพาะพนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่
เป็นธรรมนั้นเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ ไว้พิจารณา
ต่อไป

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 56)

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ขอให้รับโจทก์กลับเข้า
ทำงานและจ่ายเงินชดเชยใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน 762,710.21 บาท พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 52)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 53)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เรียก รับเงินจากผู้ขอใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีหน้าที่ เป็นการแสวงหาประโยชน์ อันมิควรได้สำหรับตนเองโดยไม่ชอบผิดระเบียบข้อบังคับการทำงาน ของจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์มิใช่การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงาน เพราะโจทก์มิได้เป็นผู้เรียกรับเงินไว้เอง แต่รับไปจ่ายให้ ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นการโต้เถียงข้อวินิจฉัย ของศาลแรงงานกลางในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ที่ศาลแรงงานกลาง ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า โจทก์เรียก รับเงินจากผู้ขอใช้ไฟฟ้าโดยไม่มีหน้าที่ เป็นการแสวงหาประโยชน์ อันมิควรได้สำหรับตนเองโดยไม่ชอบผิดระเบียบข้อบังคับการทำงาน ของจำเลย จำเลยเลิกจ้างโจทก์มิใช่การเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้กระทำผิดระเบียบข้อบังคับการทำงาน เพราะโจทก์มิได้เป็นผู้เรียกรับเงินไว้เอง แต่รับไปจ่ายให้ ผู้รับเหมาติดตั้งไฟฟ้าภายในบ้าน เป็นการโต้เถียงข้อวินิจฉัย ของศาลแรงงานกลางในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54ที่ศาลแรงงานกลาง ไม่รับอุทธรณ์
ของโจทก์นั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-พรชัย สมรรถเวช-ชลอ บุญยเนตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>